

अपील प्रकरण क्रमांक ए/710/2009

**अपीलार्थी श्री शंकरलाल राठौर (पूर्व सरपंच सचिव) मु. पोस्ट सपिया ब्हाया
अड़भार तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन जांजगीर चांपा
आदेश दिनांक 16 फरवरी 2010**

निर्णय :- अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी प्रतिअपीलार्थी कार्यालय से निर्धारित समयावधि में उपलब्ध न कराये जाने के कारण तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में निर्णय न दिये जाने से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर श्री राठौर खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री उमाशंकर तिवारी, प्रभारी बी.आर.सी. तथा शांता कुजूर के विरुद्ध पूर्व में की गई शिकायत और उस पर की गई कार्यावाही के संबंध में जानकारी चाही गई। साथ ही विकासखण्ड बम्हनीडीह एवं मालखरौदा में कार्यरत शिक्षकों की सूची एवं प्रतिअपीलार्थी मिशन के अतिरिक्त अन्य शासकीय शालाओं में व्यवस्थापन किये गये शिक्षकों की सूची, व्यवस्थापन की शर्तें एवं नियम की जानकारी चाही गई। अपीलार्थी को आंशिक जानकारी दी जा चुकी है। शेष जानकारी दिए जाने हेतु प्रथम सुनवाई में प्रतिअपीलार्थी को निर्देशित किया जाकर उनके विरुद्ध 10,000/-रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

अपीलार्थी ने प्राप्त जानकारी को भ्रामक होना बताया। तर्क में विलम्ब के लिए प्रतिअपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित करने की मांग की गई। दूसरी एवं तीसरी सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया। अधिनियम की धारा-20(1) के तहत प्रतिअपीलार्थी के विरुद्ध 5,000/-शास्ति अधिरोपित करते हुए निर्देशित किया गया कि 15 दिनों के भीतर वांछित जानकारी निःशुल्क अवलोकन कराया जाकर आवश्यक अभिलेखों की सूची प्राप्त कर अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को निःशुल्क दी जावे। विलम्ब के कारण अपीलार्थी को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अंतर्गत 300/-क्षतिपूर्ति धनराशि अपीलार्थी को दी जावे। संचालक, राजीव गांधी शिक्षामिशन रायपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रतिअपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित शास्ति की कटौती उनके वेतन से की जाकर नियमानुसार शासन के कोष में जमा करायी जावे साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में शास्ति संबंधी विवरण दर्ज किया जावे तथा अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आयोग के समक्ष दो माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्देशों के साथ अपील प्रकरण समाप्त किया गया है।

**सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त**